

लोक_सेवा_आयोग_ऐन_२०७९

English title: Public Service Commission Act, 2022

लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति। २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. ३ । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सङ्घीय नजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, नष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अख्तियारवाला” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति गरिने वा वभागीय सजाय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारी समझनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ग) “अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा” भन्नाले सङ्घीय नजामती सेवा र सुरक्षा निकायको पद बाहेकको सङ्घीय कानूनद्वारा गठन भएको नेपाल सरकारको अन्य सेवा समझनु पर्छ । (घ) “आयोग” भन्नाले संवधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग समझनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (च) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । (छ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शैक्षिक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजैथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधकिरण, नगिम, प्रतषिठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । (ज) “सङ्घीय नजामती सेवाको पद” भन्नाले सुरक्षा निकायको कर्मचारीको सेवाको पद वा नजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद समझनु पर्छ । (झ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “सामान्य सिद्धान्त” भन्नाले संवधानको धारा २४३ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम परामर्श प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त समझनु पर्छ । (ट) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान वभाग समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । ३. आयोगको कार्यालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । (३) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यताको आधारमा आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहनेछन् ।

४. आयोगको बैठक: (१) संवधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने सबै काम आयोगको नरिणयबमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ । (४) आयोगको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (५) आयोगको नरिणय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले नरिधारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. कार्यवभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्यवभाजन आयोगले नरिधारण गरे बमोजिम हुनेछ । ६. कार्यवाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणले अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, नजि बढि बसेमा, संवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिमको अवस्था परी नजिले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा वा अन्य कुनै कारणले नजि आयोगमा अनुपस्थिति रहेको अवस्थामा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । ७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) आयोगमा कार्यरत कुनै वशिष्टीकृत कामको वशिषज्जता हासलि गरेका वा वशिष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै वशिष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गरी गर्नुपर्नेछ । ८. राय, परामर्श लनि सक्ने: आयोगले आफ्नो कामको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, वभाग, कार्यालय वा कुनै सङ्गठित संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लनि सक्नेछ । ९. प्रतरीक्षा: आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा नविदन दनि, मुद्दा दायर गर्न वा मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक लिखित तयार गर्न, प्रतरीक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलको सेवा लनि वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा अन्य कानून व्यवसायीको सेवा लनि सक्नेछ । परिच्छेद-३ । शैक्षिक योग्यता तथा पाठ्यक्रम । १०. शैक्षिक योग्यता नरिधारण: (१) सङ्घीय नजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्त गरिने पदको लागि आवश्यक

परने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धति सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्घीय नजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठति संस्थामा पूर्तगिरनि पदको लागि आवश्यक परने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकनुअघि सम्बन्धति निकायले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै उम्मेदवारले कुनै विश्वविद्यालय वा शक्तिषण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पदको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यता सरह भए नभएको भन्ने वषियमा आयोगले नरिणय गरे बमोजमि हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि आयोगले गरेको नरिणय समान शैक्षिक योग्यता भएको अन्य उम्मेदवारको हकमा समेत लागू हुनेछ । ११. पाठ्यक्रम र परीक्षण वधिः (१) सङ्घीय नजामती सेवाको रक्ति पद पूर्तगिरनको लागिआयोगले लनि परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णङ्क, परीक्षण वधि र नतजि प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । (२) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठति संस्थाका रक्ति पदपूर्तगिरनको लागि आयोगले लनि लखिति परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णङ्क, परीक्षण वधि र नतजि प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-४ । उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था । १२. उम्मेदवार छनौट गर्ने तरकिः सङ्घीय नजामती सेवाको रक्ति पदपूर्तको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा पदको कार्यप्रकृतानुसार आयोगले लखिति परीक्षाको अतरक्ति देहाय बमोजमिका परीक्षाको तरकि अपनाउन सक्नेछः- । (क) प्रयोगात्मक परीक्षा, । (ख) अन्तर्वार्ता, । (ग) आयोगले समय समयमा तोकका अन्य तरकि । १३. पदपूर्तको मागः (१) सङ्घीय नजामती सेवाको रक्ति पदपूर्तको लागि सम्बन्धति निकायले तोकएि बमोजमिको माग फाराममा सम्बन्धति सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी, पदसङ्ख्या, कार्य वविरण र न्यूनतम योग्यता समेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) पदपूर्तको माग सम्बन्धी कार्यवधिआयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. सहमतिलिनु पर्नेः सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठति संस्थाको रक्ति पदमा पदपूर्तको लागि वजिजापन प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धति निकायले आयोगको सहमतिलिनु पर्नेछ । १५. पद सङ्ख्या नरिधारणः (१) आयोगले सङ्घीय नजामती सेवाको रक्ति पद पूर्तगिरदा त्यस्तो सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतशित बमोजमि खुला प्रतयोगिता, बढुवा वा त्यस्तो कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि अन्य तरकिद्वारा पूर्तगिरनि पदसङ्ख्या नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले खुला प्रतयोगिताद्वारा पदपूर्त हुने गरी पदसङ्ख्या नरिधारण गर्दा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि समानुपातकि समावेशी सदिधान्त बमोजमि हुने गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । १६. वजिजापन प्रकाशन गर्नेः दफा १५ बमोजमि पद सङ्ख्या नरिधारण भएपछिआयोगले खुला प्रतयोगिता, बढुवा वा अन्य तरकिद्वारा पदपूर्तगिरन छुट्टाछुट्टै वजिजापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १७. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेः (१) दफा १६ बमोजमि आयोगले प्रकाशन गरेको वजिजापन बमोजमि कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त तोकएको ढाँचा बमोजमि नभएको, रीत नपुगेको वा आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको योग्यता नभएको देखिएमा आयोगले अन्तमि नतजि प्रकाशन हुनुअघि जुनसुकै बखत त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिरखास्तको ढाँचा नमलिको वा रीत नपुगेको दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धति उम्मेदवारलाई आयोगले सो कुराको सूचना दनिछ र सम्बन्धति उम्मेदवारले दरखास्त बुझाउन तोकएको म्याद समाप्त । भएको सात दनिभतिर ढाँचा मलाई वा रति पुर्याई ल्याएमा आयोगले त्यस्तो दरखास्त स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त अस्वीकृत भएको कारण सहतिको जानकारी त्यस्तो उम्मेदवारलाई दिई सोको सूचना आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । १८. वजिजापन वा परीक्षा रद्द वा संशोधन गर्न सक्नेः (१) आयोगले प्रकाशन गरेको वजिजापन अनुसारको पदपूर्तगिरनु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि सम्बन्धति निकायले त्यस्तो वजिजापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासबि कारण सहति लखिति अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो वजिजापन रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै कसिमिको अनयिमतिता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशकि वा पूर्णरूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धति वजिजापनको आंशकि वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द वा स्थगन गर्न सक्नेछ । १९. परीक्षा दस्तुर फरिता पाउनेः (१) दफा १७ बमोजमि दरखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि वजिजापन रद्द भएमा त्यस्तो वजिजापनको लागिआयोगले लएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धति व्यक्तलि फरिता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षा दस्तुर फरिता पाउने व्यक्तलि तोकएको अवधिभतिर आवश्यक कागजात सहति वजिजापन प्रकाशन गर्ने निकायमा नविदन दनुपर्नेछ । २०. प्रश्नपत्र नरिमाणः (१) आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रको नरिमाण वा परमिर्जन (मोडरेसन) आयोगले नरिधारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रश्नपत्र नरिमाण वा परमिर्जन गर्ने वषिय वजिजको योग्यता, नजिले पालना गर्नुपर्ने शर्त एवं अन्य व्यवस्था आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. वभिनिन चरणमा परीक्षा लनि सकनिः आयोगले सङ्घीय नजामती सेवाका पदमध्ये आयोगले तोकको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै वा वभिनिन चरणमा परीक्षा लनि सक्नेछ । २२. सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठति संस्थाको लखिति परीक्षाः (१) आयोगले सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय

सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तगिरन लडिने लखिति परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतजिा प्रकाशन गर्नेछ । (२) सङ्गठित संस्थाको रकित पदपूर्तकिा लागिआयोगले लनि लखिति परीक्षामा उम्मेदवार सङ्ख्याका आधारमा आयोगले पूर्व योग्यता परीक्षा लनि सक्नेछ ।

२३. परीक्षा सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: अपाङ्गता भएको वा शारीरिक अशक्तताको कारण आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई हुने परीक्षार्थीले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि सो व्यहोराको जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन अनुकूल हुने गरी वशिष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २४. उत्तरपुस्तकिाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू: उत्तरपुस्तकिाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २५. उत्तरपुस्तकिामा सङ्केत नम्बर: (१) आयोगले लनि लखिति वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएपछि तोकिएको प्रक्रिया बमोजमि उत्तरपुस्तकिामा सङ्केत नम्बर राख्नुपर्नेछ । (२) वदियुतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तकिा परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तकिामा बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै सङ्केत नम्बर राख्नुपर्ने छैन । २६. उत्तरपुस्तकिा परीक्षण: (१) दफा २५ बमोजमि उत्तरपुस्तकिामा सङ्केत नम्बर राखी सकेपछि विषय वज्जि वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तकिाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उत्तरपुस्तकिाको परीक्षण गर्ने विषय वज्जि वा दक्षको योग्यता, पालना गर्नुपर्ने शर्त वा उत्तरपुस्तकिा परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) आयोगले दिएको निर्देशन वा दफा २४ बमोजमि तोकिएको उत्तरपुस्तकिाको ढाँचा र शर्तको विपरीत हुने गरी लेखिएको उत्तरपुस्तकिा परीक्षण गरिने छैन । २७. लखिति वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतजिा: (१) आयोगले लखिति वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतजिा प्रकाशन गर्दा दफा १२ बमोजमिको त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रकित पदको अनुपातमा तोकिए बमोजमिको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर र रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतजिा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नतजिा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न चरणमा लडिने अन्य परीक्षाको कार्यक्रम र मति समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा नकिया, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको लखिति परीक्षाको नतजिा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क सलिबन्दी गरसिकेपछि आयोगको वेबसाइट मार्फत नतजिा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्ताको लागि उपदफा (१) बमोजमि उत्तीर्ण उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित नकियमा पठाउनुपर्नेछ । (४) आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भई सकेपछि मात्र उपदफा (३) बमोजमिको सलिबन्दी प्राप्ताङ्क अन्तमि नतजिा प्रकाशनको लागि सम्बन्धित नकियमा पठाउनुपर्नेछ । २८. अन्तर्वार्ता समतिगिठन: (१) आयोगले सङ्घीय नजिमती सेवाका रकित पदमा पदपूर्तकिा लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न तोकिए बमोजमि अन्तर्वार्ता समतिगिठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तर्वार्ता समतिगिठन गर्दा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको सदस्यको अध्यक्षतामा गठन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको अन्तर्वार्ता समतिगिठन गर्दा अन्तर्वार्ता समतिमि सम्बन्धित क्षेत्त्रमा तोकिए बमोजमिको योग्यता भएको कम्तीमा एक जना विषय वज्जि रहने गरी गठन गर्नुपर्नेछ । २९. अन्तमि नतजिा प्रकाशन: (१) आयोगले सङ्घीय नजिमती सेवामा पदपूर्तकिा लागि उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी परीक्षामा सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना र सफारिस गरिएको नकिया समेत उल्लेख गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तमि नतजिा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तमि नतजिा प्रकाशन गर्दा खुला र समावेशी तर्फ वज्जिापन भएको पदको हकमा पहिले खुला र त्यसपछि समावेशी तर्फको नतजिा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र यसरी नतजिा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा एकीकृत योग्यताक्रमसमेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नतजिा प्रकाशन गर्दा तोकिए बमोजमिको सङ्ख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची र अन्तर्वार्तामा छनौट हुन नसकेका न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारमध्ये तोकिएको सङ्ख्यामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको वैकल्पिक सूची प्रकाशन भएको मति लिए एक वर्षसम्म र अस्थायी सूची सोही पदको अर्को अस्थायी सूची प्रकाशन नभएसम्म कायम रहनेछ । ३०. नयिक्तिको सफारिस: (१) दफा २९ को उपदफा (१) बमोजमिको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम अनुसार नयिक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सफारिस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफारिस गरिएको उम्मेदवारमध्ये कुनै उम्मेदवारको नयिक्तिको सफारिस दफा ३८ को उपदफा (३) बमोजमि बदर भएमा वा अन्य कुनै कारणले उक्त पद एक वर्षभित्र रकित भएमा आयोगले योग्यताक्रम अनुसार वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नयिक्तिको लागि सफारिस गर्नुपर्नेछ । (३) दफा २९ को उपदफा (३) बमोजमिको सूचीबाट अस्थायी नयिक्तिको लागि सफारिस गर्दा वैकल्पिक सूचीमा समावेश भई स्थायी नयिक्त हुन नसकेका उम्मेदवारलाई पहिलो योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि नयिक्तिको लागि सफारिस भएको उम्मेदवारले दुई वा सोभन्दा बढी पटक नयिक्तिपत्र नलिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन रोक लगाउन सक्नेछ । ३१. आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने: (१) आयोगले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि सिंवैधानिक नकिया, सरकारी नकिया, शक्षिषण संस्था वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्नेछ । (२) आयोगको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको लागि सिंवैधानिक नकिया, सरकारी नकिया, शक्षिषण संस्था वा सङ्गठित संस्थाले

कर्मचारी वा भवन उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा वा पर्याप्त नभएमा आयोगले अन्य उपयुक्त व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको कार्य सम्पादन गर्नका लागि आयोगको कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुने नदेखिएमा आयोगले अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाई पठाउन सेवा सञ्चालन गर्ने नकियालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि आयोगबाट लेखी आए बमोजमि सम्बन्धित नकियाले कर्मचारी खटाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । ३२. वदियुतीय माध्यमको प्रयोग: आयोगले रकित पदको माग, पदपूर्तको वजिजापन, परीक्षा सञ्चालन, नतजिा प्रकाशन जस्ता काममा वदियुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ । परचिछेद-५ । परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था । ३३. परामर्श दनि: (१) आयोगले सुरक्षा नकिया र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तको वषियमा परामर्श दनिछ । (२) आयोगले कुनै सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तका वषियमा परामर्श दनिछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि परामर्श दनि प्रयोजनका लागिआयोगले सम्बन्धित नकिया र कर्मचारीको सेवाको प्रकृतिअनुसार समान वा पृथक-पृथक रुपमा लागू हुने गरी सामान्य सदिधान्त नरिधारण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि आयोगले नरिधारण गरेको सामान्य सदिधान्त सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ३४. आयोगको परामर्श लौंदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि: संवधान वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि आयोगको परामर्श लौंदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । ३५. आयोगले परामर्श दौंदा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि: (१) सङ्घीय नजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको वषियमा आयोगको परामर्श माग भई आएमा सङ्घीय नजामती सेवाको कामको प्रकृति र अवस्था अनुसार समान वा पृथक-पृथक रुपमा परामर्श दनि सक्नेछ । (२) सङ्घीय नजामती सेवाको पदमा नयिक्त,ि बढुवा वा त्यस्तो सेवाका कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तको वषियमा । आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सो सम्बन्धी नरिधारित सदिधान्त समेतलाई वचार गरी परामर्श दनिछ । (३) सङ्घीय नजामती सेवाको कर्मचारीलाई वभिगीय सजाय गर्ने वषियमा आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि तोकएिको प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरी तीस दनिभतिर परामर्श दनिछ । (४) उम्मेदवारको उपयुक्तता सम्बन्धी देहायका वषियमा परामर्श माग भई आएमा आयोगले सम्बन्धित सेवाको कार्य प्रकृति समेतलाई वचार गरी दफा १२ मा उल्लिखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरकिाद्वारा आवश्यकता अनुसार उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण गरी परामर्श दनिछ:- । (क) सङ्घीय नजामती सेवाको पदमा छ महनिभन्दा बढी अवधिको लागनियुक्तिगर्दा, ।

(ख) कुनै एक प्रकारको सङ्घीय नजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय नजामती सेवाको पदमा सुरुवा वा बढुवा गर्दा वा सङ्घीय नजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै सेवाको एक समूह वा उपसमूहको पदबाट अर्को समूह वा उपसमूहको पदमा सुरुवा वा बढुवा गर्दा, । (ग) अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय नजामती सेवामा सुरुवा वा बढुवा गर्दा, । (घ) कुनै प्रदेशको नजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय नजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय नजामती सेवाको पदबाट प्रदेश नजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा, । (ङ) आयोगको परामर्श लनुि नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लनुि पर्ने अवस्थाको पदमा सुरुवा वा बढुवा गर्दा । ३६. आयोगको परामर्श कार्यान्वयन: (१) दफा ३३ वा दफा ३५ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजमिको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ । (२) कुनै वशिष कारण वा परस्थिति सृजना भई आयोगले दएिको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासबि कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्वैचारको लागिआयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पुनर्वैचारको लागि लेखी आएमा पुनर्वैचार गर्नुपर्ने कारण वा परस्थिति आधारयुक्त र औचित्यपूर्ण रहेको भन्ने लागेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा पुन: परामर्श दनि सक्नेछ । (४) वभिगीय सजाय सम्बन्धी आयोगबाट प्राप्त परामर्श सम्बन्धित अधिकारीले आयोगले तोकैको अवधितिर कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दनुि पर्नेछ । ३७. अनुगमन तथा नरीक्षण: (१) आयोगले वार्षिकि कार्ययोजना बनाई देहायका वषियमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्नेछ:- । (क) संवैधानिकि नकिया वा नेपाल सरकारका वभिन्नि मन्त्रालय, सचिवालय, वभिग, कार्यालयले नयिक्त,ि बढुवा र वभिगीय कारबाही गर्दा संवधान तथा प्रचलित कानून र आयोगले दएिको परामर्श पालन गरेको वा नगरेको, । (ख) सुरक्षा नकिया र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तको वषियमा आयोगले दएिको परामर्श पालन भए नभएको, । (ग) सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, तथा त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तको वषियमा आयोगले दएिको परामर्श पालन भए नभएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागिआयोग वा नेपाल सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ । ३८. काम कारबाही सच्याउन वा बदर गर्न सक्ने: (१) संवधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजमि आयोगको परामर्श लनुि पर्ने वषियमा आयोगको परामर्श नलई कुनै काम कारबाही भएमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३७ बमोजमि अनुगमन वा नरीक्षण गर्दा वा गराउँदा संवधान, यो ऐन, अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको कार्यवधिर शर्त

पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नयुक्ति, बढुवा वा वभिगीय कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो नयुक्ति, बढुवा वा वभिगीय कारबाही सच्याउन वा बदर गर्न आदेश दनि सक्नेछ ।

(३) आयोगले प्रकाशन गरेको वजिजापन बमोजमिको परीक्षा वा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उम्मेदवार हुन कुनै व्यक्तिले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता, उमेर समावेशितको आधार लगायतका कुनै वविरण झुट्टा वा गलत देखिए आएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त, परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा नयुक्तिको सफारसि बदर गर्नेछ र नजिले नयुक्ति पाइसकेको भए प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनेछ । (४) आयोगद्वारा प्रत्यायोजति अधिकार बमोजमि नयुक्ति हुने पदमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा कार्यवधि वा आयोगले तोकेको शर्त पूरा नगरी कुनै व्यक्तिलाई नयुक्ति गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नयुक्तिलाई जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ । परचिछेद-६ । कसूर र सजाय । ३९. कामबाट हटाउने: (१) यस ऐन बमोजमिको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी वा व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनयिमति काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारी वा व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कामबाट हटाइएको कर्मचारी वा व्यक्तिलाई आयोगले अभलिख राखी भवषियमा आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनपरीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कामबाट हटाइएको कर्मचारी वा व्यक्तिको वविरण आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । ४०. नषिकासन गर्न सक्ने: कुनै उम्मेदवारले परीक्षामा चटि चोरेमा वा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा वा गराएमा, वदियुतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनयिमति काम गरेमा, परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुर्खाएमा, परीक्षा सम्बन्धी शर्त र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट नषिकासन गर्न सक्नेछ । ४१. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजमिको काम गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननिछ:- । (क) परीक्षामा चटि चोरेमा वा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा वा गराएमा वा वदियुतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनयिमति काम गरेमा, । (ख) परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तकि नबुझाई आफूसाम लई गएमा, आयोगले फरिता गर्नु पर्ने भनी तोकेका प्रश्नपत्र फरिता नबुझाएमा, त्यस्तो प्रश्नको प्रतलिपिबिनाई वा वदियुतीय उपकरणबाट सार्वजनकि गरेमा वा गराएमा, । (ग) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गररिहेको परीक्षा केन्द्रमा आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धति पदाधिकारीको स्वीकृतिबिना प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुर्खाएमा, । (घ) अर्काको नामबाट परीक्षा दएमा वा दनि लगाएमा, । (ङ) परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा केन्द्र नयिन्तर्णमा लएमा वा लनि प्रयत्न गरेमा वा परीक्षा केन्द्रमा हुलहुज्जत वा अन्य कुनै काम गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्खाएमा वा पुर्खाउने प्रयत्न गरेमा, ।

(च) कुनै कसिमिले परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गराएमा । (२) कसैले देहाय बमोजमिको काम गरेमा आयोगले आयोगबाट लडिने परीक्षामा देहाय बमोजमिको अवधसिम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ:- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) वपिरीतको काम गरेमा दुई वर्षसम्म, । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वपिरीतको काम गरेमा तीन वर्षसम्म, । (ग) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वपिरीतको काम गरेमा चार वर्षसम्म, । (घ) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) वपिरीतको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म । (३) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (क) वपिरीत परीक्षामा चीट चोराउने काम गरेमा वा खण्ड (ग) वपिरीतको काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) वपिरीतको काम गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महनिदेखि छ महनिसम्म कैद हुनेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ग) वा (घ) बमोजमि परीक्षामा रोक लगाइएको कुनै व्यक्तिको वरिद्ध उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी स्वतः फुकुवा हुनेछ । ४२. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ४१ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । परचिछेद-७ । वविधि । ४३. वार्षकि प्रतविदन: (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षकि प्रतविदन आर्थकि वर्ष समाप्त भएको मतिले तीन महनिभति राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरनि प्रतविदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) उम्मेदवार छनोट गर्न लएको परीक्षा र परीक्षामा संलग्न भएका तथा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको सङ्ख्यात्मक वविरण, । (ख) वभिनिन नकियालाई आयोगले दएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था, । (ग) सङ्घीय नजामती सेवाका कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही र सजाय गर्दा दएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) वभिनिन सेवाको पदमा नयुक्ति, बढुवा र वभिगीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सदिधान्तको वषियमा दइएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था, । (ङ) सङ्घीय नजामती सेवा तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठति संस्थाको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने वषिय लगायत आयोगले आवश्यक देखेका अन्य वषिय । ४४. सुझाव दनि सक्ने: (१) आयोगको काम कारबाहीको सलिसलामा वा आयोगले गरेको अध्ययन वा अनुसन्धानको आधारमा सङ्घीय नजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठति संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धति नकियालाई सुझाव दनि सक्नेछ ।

(२) आयोगले सङ्घीय नजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको सेवासँग सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समय-समयमा आवश्यक सुझाव दनि सक्नेछ । ४५. वभागीय सजायका लागिलेखी पठाउन सक्ने: (१) दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजमि कामबाट हटाइएको कर्मचारीलाई आयोगले वभागीय कारबाहीका लागिसम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) दफा ४० बमोजमिको कसूर नजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई वभागीय कारबाहीका लागिआयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजमिको कसूर कुनै कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सो दफा बमोजमिको सजायको अतिरिक्त प्रचलति कानून बमोजमि वभागीय कारबाही समेत हुनेछ र सो प्रयोजनको लागिआयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि वभागीय कारबाहीका लागिलेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिना भित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि वभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । ४६. नयुक्तिरद्द हुने: (१) संवधानको धारा २४३ को उपधारा (५) विपरीत लोक सेवा आयोगको परामर्श बनि नेपाल सरकारबाट नवित्तभरण पाउने पदमा कुनै व्यक्तिले स्थायी नयुक्तिपाएको भएमा त्यस्तो नयुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ । (२) कसैले आफ्नो सट्टा अन्य कुनै व्यक्तिलाई परीक्षा दनि लगाएमा नजिले परीक्षा दिएको सम्बन्धित वजिजापनको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा नजिको हकमा स्वतः रद्द हुनेछ र त्यसरी दिएको परीक्षाको आधारमा सफारिसि भई कुनै व्यक्तिले नयुक्तिपाएको भएमा त्यस्तो नयुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ । ४७. विषय वजिज वा दक्षको सेवा लनि सक्ने: (१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागिसम्बन्धित विषयको विषय वजिज, दक्ष वा वशिष्टीकृत निकायको सेवा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा लनि प्रयोजनको लागिविषयवजिज, दक्ष वा वशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सेवा लनि बापत सम्बन्धित विषय वजिज, दक्ष वा वशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजमिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शुल्क दिनेछ । ४८. विविध शीर्षकमा रहेको खर्च स्वीकृत कार्यवधि बमोजमि गर्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आयोगको लागिबजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकमको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतमा आयोगले बनाएको कार्यवधिको आधारमा गर्नु पर्नेछ । तर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै आकस्मिक कार्यको लागिरकम खर्च गर्नु पर्ने भएमा आयोगको निर्णय बमोजमि खर्च गर्न सक्नेछ ।

४९. दस्तुर वा शुल्क: (१) सङ्घीय नजामती सेवामा खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजमिको अन्य तरकिद्वारा पदपूर्तगर्दा लडिने परीक्षाको दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिएको अतिरिक्त आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर वा शुल्क तोक्न सक्नेछ । ५०. समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग अभिवृद्धि गर्न सक्नेछ । तर सो प्रयोजनको लागिआयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ५१. आयोगको प्रतनिधि: सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा पदपूर्तिको लागि गठन हुने सेवा आयोग वा समितिमा आयोगको प्रतनिधिरिहनेछ । ५२. लिखितको गोपनीयता: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिआयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धित लिखित तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिआयोगले निर्धारण गरे बमोजमिका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न वा धुल्याउन सक्नेछ । ५३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) आयोगले संवधानको धारा २४३ को उपधारा (८) बमोजमि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र पालना गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गरी तोकिए बमोजमि प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फर्ति लनि सक्नेछ । ५४. उजूरी: (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजमि काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मतिले पैतीस दनिभित्र आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बढीमा साठी दनिभित्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । ५५. आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्ध: (१) आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ । (२) आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच समय-समयमा आवश्यक छलफल गराउन सक्नेछ । (३) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनविषयका सम्बन्धमा आयोगको सहयोग माग गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । (४) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भई आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्नेछ ।

यसरी सञ्चालन गरिएको परीक्षा सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि आयोगले सो सम्बन्धी कागजातहरू सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

५६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५७. प्रतिकूल असर नपर्ने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कुनै असर पर्ने छैन । ५८. अनुसन्धानात्मक र प्रबर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने: आयोगले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रबर्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका विषयमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ:- । (क) आयोगले लानि परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढाँचा सम्बन्धी, । (ख) पदपूर्तको लागि विभिन्न चरणमा लानि परीक्षा सम्बन्धी, । (ग) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तको लागि लिइने लिखित परीक्षा सम्बन्धी, । (घ) उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राख्ने सम्बन्धी, । (ङ) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी, । (च) उम्मेदवार नयुक्तको सफारसि सम्बन्धी, । (छ) आयोगको परामर्श माग गर्ने तथा आयोगले परामर्श दानि कार्यवधि सम्बन्धी, । (ज) आयोगले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी । ६०. निर्देशिका वा कार्यवधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा कार्यवधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । ६१. प्रचलित कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ६२. खारेजी र बचाउ: (१) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ खारेज गरिएको छ । (२) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ ।